

1523488-07.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1523488-07.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523488-07.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2276171/2020 - 24º D.P. PONTE RASA, 14539985 - 24º D.P. PONTE RASA, 4985/20/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2276171 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE ANTONIO SANTOS PAIVA DE FARIAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

KAIQUE ANTÔNIO SANTOS PAIVA DE FARIAS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso, por quatro vezes, no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", e artigo 70, todos do Código Penal, e IGOR SANTOS NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo processado, como incurso, por quatro vezes, no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" e artigo 70, todos do Código Penal, e no artigo 16, §1º, inc. IV, da Lei 10.826/2003 c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, na

forma do artigo 69 do mesmo diploma legal porque, no dia 07 de novembro de 2020, por volta das 12h40, durante calamidade pública, na Avenida Pires do Rio, n.º 4760, 1º andar, São Miguel, nesta cidade e comarca, os agentes supracitados, previamente ajustados e com unidade de designios, subtraíram, para proveito comum, mediante o emprego de grave ameaça exercida por arma de fogo, 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Apple - modelo Iphone XS, avaliado em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e 01 (um) relógio de pulso da marca Chilli Beans, avaliado em R\$300,00 (trezentos reais), pertencentes a Ramon da Silva Dias; 01 (um) celular da marca Motorola - modelo G7, avaliado em R\$1.000,00 (mil reais), e uma carteira contendo documentos, cartões bancários e a quantia de R\$70,00 (setenta reais), de propriedade de Carla Berto Martins; 01 (um) celular da marca Motorola - modelo G4, avaliado em R\$400,00 (quatrocentos reais), e um cartão bancário pertencentes a Lucas Pereira Lima; 01 (um) celular da marca Samsung - modelo A3S, avaliado em R\$1.000,00 (mil reais), pertencente a Ariane Rocha Pinho do Nascimento; e 01 (um) celular da marca Motorola - modelo Moto E, avaliado em R\$600,00 (seiscentos reais), de Marcos de Jesus Souza.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05/06; boletim de ocorrência às fls. 07/12; auto de exibição e apreensão às fls. 15/17; termo de depoimento às fls. 13/14; auto de reconhecimento de pessoa às fls. 23/27; termo de declarações às fls. 18/22; auto de reconhecimento de objeto às fls. 28/32; termo de interrogatório às fls. 36/37.

Recebida a denúncia no dia 18 de novembro de 2020 (fl. 139/140), os réus foram regularmente citados (fls. 181 e 233) e apresentaram resposta à acusação (fl. 237). Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas e, na sequência, duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a condenação do réu, pois entendeu provados todos os elementos típicos descritos na denúncia, em especial a materialidade e autoria do delito, bem como o tipo subjetivo próprio da espécie.

A defesa do réu IGOR pediu sua absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório e, subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime aberto; direito de recorrer em liberdade.

A defesa do réu KAIQUE também pugnou sua absolvição por falta de provas ou, aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea; afastamento da agravante da calamidade pública, afastamento da majorante do emprego de arma, fixação de regime inicial semiaberto e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada nos autos pelo auto de exibição e apreensão, autos de entrega e laudo pericial. A autoria, da mesma forma, restou inconteste.

Vejamos.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares André e Paulo realizavam patrulhamento ostensivo, quando foram acionados via Copom a fim de atender ocorrência de roubo ocorrido numa clínica odontológica. Tomaram conhecimento de que o crime havia sido praticado por dois indivíduos desconhecidos e que as vítimas Ramon da Silva Dias, Marcos de Jesus Souza, Ariane Rocha Pinho do Nascimento, Lucas Pereira Lima e Carla Berto Martins, haviam tido bens pessoais e celulares subtraídos.

Por meio do rastreador instalado no aparelho celular da vítima Ramon, rumaram para a localização apontada e visualizaram os réus na via pública com características físicas semelhantes às descritas pelos ofendidos. Ao perceberem a aproximação da equipe policial, ambos tentaram fugir, mas acabaram abordados. Na tentativa de fuga, IGOR dispensou uma sacola, contendo todos os telefones, o relógio e uma carteira feminina, cujas propriedades foram posteriormente reconhecidas pelas vítimas.

Indagados sobre os fatos, KAIQUE confessou a prática de crime de roubo praticado em companhia de IGOR, mas este negou.

Seguiram até a residência de IGOR, onde foram recebidos pelo seu genitor e

localizaram, no quarto do réu, um revólver marca Taurus, cal. 32, com numeração suprimida, não municiado, escondido embaixo do travesseiro que estava sob a cama. Em solo policial, ambos os denunciados se mantiveram em silêncio e, em juízo, KAIQUE confessou ter praticado o crime, mas negou que fosse IGOR. Disse que, após o roubo, pediu ao corréu para que ele guardasse a arma utilizada no crime e, por fim, negou que IGOR estivesse com a sacola contendo os celulares no momento da abordagem policial, afirmando que ela estava guardada atrás de um pneu de um carro.

No mesmo sentido, a versão de IGOR, que confessou ter guardado o revólver a pedido de KAIQUE, mas negou ter participado da ação criminosa.

A confissão de KAIQUE, somada ao reconhecimento pessoal efetuado pelas vítimas e à apreensão dos bens subtraídos, basta para sua condenação.

O mesmo se diga com relação a IGOR, que teve a negativa rechaçada, tanto pela apreensão dos objetos subtraídos em seu poder – o que faz presumir a responsabilidade criminosa – seja especialmente pelo relato convincente e detalhado das vítimas, que reconheceram ambos os réus com absoluta segurança.

O crime ocorreu numa clínica odontológica. Os acusados adentraram ao local, IGOR portando a arma de fogo, e anunciaram o assalto. Subtraíram os telefones celulares de Lucas (dentista), de Ariane (recepcionista) e dos pacientes Ramon, Carla e Marcos, além de relógio e carteiras.

Todos os telefones e uma carteira feminina foram recuperados pelos policiais militares e devolvidos aos ofendidos. Na fase policial, todas as vítimas reconheceram indubitavelmente os denunciados. Em juízo, Ramon, Lucas e Ariane voltaram a apontar ambos os acusados, ao passo que Carla apenas reconheceu KAIQUE. Marcos não foi ouvido sob o crivo do contraditório porque não compareceu à audiência.

Desse modo, dúvida alguma persiste no tocante à autoria dos roubos.

Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.

Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de Julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - negrito apostro.

Não fosse o bastante, os policiais foram categóricos ao descrever que todos os bens roubados estavam na posse de IGOR no momento da abordagem policial, inexistindo motivo que leve a crer tenham mentido para prejudicar o acusado, que sequer conheciam até então (foram questionados a respeito).

Por derradeiro, a arma utilizada no crime também fora encontrada com ele, guardada em sua residência, pouquíssimo tempo após o evento, o que indica sua efetiva participação, pois não haveria tempo hábil suficiente para que houvesse sido entregue a ele, na sequência fática descrita pelos acusados.

Certa, portanto, as autorias, ainda estão presentes as causas de aumento de pena. O concurso de agentes, vez que os acusados uniram esforços para o cometimento dos delitos para posterior divisão do proveito criminoso e o emprego de arma de fogo também foi demonstrado, notadamente pela efetiva apreensão do artefato e perícia que atestou sua potencialidade lesiva (fls. 267/270).

Cinco foram os roubos cometidos em concurso formal, pois num mesmo contexto fático

os agentes empregaram ameaça e subtraíram patrimônios distintos, bens pessoais de cinco pessoas, cientes desta circunstância.

Por outro lado, afasto o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que inserido no mesmo contexto do roubo. Do contrário, ocorreria bis in idem, o que é repudiado pelo direito penal pátrio. Isto porque a arma que serviu de instrumento para o crime contra o patrimônio não pode ensejar a caracterização de crime autônomo, mas sim o reconhecimento de crime-meio, absorvido pelo crime fim.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de roubo imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 157, § 2º, inciso II, por cinco vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa para ambos os réus e da confissão espontânea para KAIQUE, mas deixo de reduzir a reprimenda porque já fixada no patamar mínimo. Afasto a agravante de calamidade pública descrita na denúncia, por entender que não está atrelada à conduta criminosa.

Na terceira fase, incidirá a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 1/3, redundando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Já de acordo com o artigo 157, 2º-A, inciso I, do referido diploma legal, majora-se a pena em mais 2/3, alcançando-se 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Ainda na terceira fase, reconhecido o concurso formal entre cinco crimes, majoro a pena 1/3, totalizando 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, estes na forma do art. 72 do CP.

Considerando a natureza do crime e o montante de pena alcançado o regime prisional adequado é o fechado.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus KAIQUE ANTÔNIO SANTOS PAIVA DE FARIAS e IGOR SANTOS NASCIMENTO como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, no patamar mínimo, e, para ABSOLVER o réu IGOR SANTOS NASCIMENTO da imputação que lhe fora feita por incurso nas penas do artigo 16, §1º, inc. IV, da Lei 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ), bem como ao Juiz Corregedor da Seção de Armas, cuja perda em favor da União determino.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA